

1503120-62.2019.8.26.0405
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Falsa identidade
Magistrado: Gisele de Castro Catapano
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/10/2022

... por ser investigado pela prática de tráfico ilícito de drogas.
Apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram Roseval tentando se esquivar, olhando para baixo, motivo pelo qual decidiram realizar a abordagem.
Em abordagem, Roseval se identificou como Ronaldo Santos de Sousa. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Todavia, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
1ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP
Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1503120-62.2019.8.26.0405 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503120-62.2019.8.26.0405
Autor:
Justiça Pública
Acusado:
Roseval Santos de Sousa

Controle: 2019/002393

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

ROSEVAL SANTOS DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 307, do Código Penal, porque, em 30 de julho de 2019, na Rua Presidente Costa e Silva, 338, Jardim Elvira, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, atribuiu-se falsa identidade, qualificando-se como Ronaldo Santos de Sousa, para obter vantagem em proveito próprio, consistente em sua impunidade, por ser investigado pela prática de tráfico ilícito de drogas.
Apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram Roseval tentando se esquivar, olhando para baixo, motivo pelo qual decidiram realizar a abordagem.
Em abordagem, Roseval se identificou como Ronaldo Santos de Sousa. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Todavia, em consulta ao C.O.Po.M., verificou-se que ele era procurado pela Justiça e seu verdadeiro nome era Roseval. Roseval foi citado (fls. 99), sendo oferecida a defesa preliminar (fls. 136) e, não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 6 de outubro de 2022 (fls. 136).
Em instrução processual criminal houve desistência da oitiva de testemunhas, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 136), prosseguindo-se com o interrogatório do acusado (fls. 135).

Encerrada a instrutória nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 136).

Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela improcedência da ação penal e consequente absolvição de Roseval nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 140/142).

A Defesa, igualmente, pugnou pela absolvição, conforme artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 148/151).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

O conjunto probatório amealhado se mostra frágil.

Interrogado em Juízo, Roseval negou a prática delitiva. Declarou que na época era proprietário de uma lojinha informal em uma galeria. Os policiais chegaram no local e perguntaram ao interrogando se ele era Ronaldo ou Roseval. Respondeu que era Val. Os policiais perguntaram por que Val e disse que era seu apelido. Os policiais perguntaram se era proprietário da loja e respondeu que sim. Disse que não estava com seus documentos e os policiais o levaram para averiguação. Em momento algum informou que era Ronaldo.

Ronaldo é seu irmão. Os policiais perguntaram pelo nome de sua mãe. Dois comerciantes que ainda se localizam no local viram quando os policiais fizeram a abordagem dentro da galeria (fls. 135).

Os policiais civis não foram ouvidos, sob o crivo do contraditório, para esclarecer os fatos.

Cabe ressaltar que, como cediço, na fase da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis da análise das provas e o inquérito-policial é peça meramente informativa destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação-penal. Todavia, na sentença, se das provas emergem dúvidas da autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:

"Inquérito Policial - Valor deste que não pode ser tamanho que autorize a condenação apenas com seus elementos - Prova suficiente para o oferecimento da denúncia, mas não para a condenação - Absolvição mantida" (Relator: Renato Nalini - Apelação Criminal 94.764-3 - Mauá - 25.03.91).

"Inquérito policial - Natureza - Disciplina da Prova - O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, e de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios - precípuamente destinados ao órgão da acusação pública - habilita-lo-ão a instaurar a persecutio criminis in judicio. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. A investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos Tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia" (STF - 1ª Turma - REcr. nº 136.239-1/SP - RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 14/08/92, pág. 12227).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO ROSEVAL SANTOS DE SOUSA, qualificado nos autos, da imputação do artigo 307, do Código Penal.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.
P.I.C.

Osasco, 20 de outubro de 2022.